

^[א] [נדרתו: מז' ושי"ג, ט' חולין קלא': א' צ"ק פו: כתובות מג. מז': ד' צ"ק]
^[ב] ע"ש צ"מ סד': ע"ש,
^[ג] נבט"י טוסף. אמר רמב"ם,
^[ד] [כתובות נג:],
^[ה] [שבת קמ"א, ח' ג' מ"ד הי"ב,

תורה אור השלם

- ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדה בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אתם אני ה' אלהיכם: וקרא כג כב לקט שקמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת ודוא לא שגא לו מתמל שלשום וקס אל אחת מן הערים האל וקרי: דבריה ד מב
- כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות וקב לבושה: תהלים מה יד

הגהות הב"ח

^[א] תוס' ד"ה כל האומר (נעמוד הקדוש). כשלים הגט ג"מ להולך לאו מוס:

מוסף תוספות

א. ואח"כ גבי מתנה נמי אמרינן בפ' הנהיגין אי לאו דעבד ליה נייח נפשיה לא הוה חייב ליה. י"ל דלא דמי, דרגילות הוה כמה פעמים שאדם נוהג מתנה לחבירו קרובו או ארובו אפי"ג דלא עבד ליה ייח נפשא מעולם, אבל אין דרך אדם להשחרר עבדו אי לאו דעבד ליה נייח נפשי טובא. מוס' הלא"ש לקטן יג. ד"ה והוא שגזרינן. ג. אפי"ג דאמר דאמנא לא תלקט. מוס' הלא"ש. ד. דמשמע אפי' לנקות לעני תעזוב אותו לישאר עניים. מוס' הלא"ש. ז. גי' תוס' הרא"ש: למימר דאי לא. ו. או תפשוט דיכול לומר לו עשה עמי ואני נקי. מוס' הלא"ש. ו. כלומר, אין רצון האדון להשתעבד בו כלל. מוס' הלא"ש. ז. ומשני, לדירי נמי משום דכתיב ויחז נקט ליה, סד"א ליעבדו יד עניי. ועי' מהר"ם שף דג"ה גמ' העדפה ומהר"ש על מוס'. ו. אפי"ג שאין בו שום חידוש. מוס' הלא"ש. ט. ולדקדק מינה דעבד איירי בדלא אמר ליה, ניחא. מוס' הלא"ש. י. דבסברא פליגי. מוס' הלא"ש לקטן ט': ד"ה נספ. יא. אבל המקדוש ידי עבדו ידיו קדושות למלאכתו קאמר. מוס' הלא"ש. יב. חד לישנא אכוליה עבד. מוס' הלא"ש.

פסקי רי"ד

שאם ירצה שלא לזון וכי ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואני זנך פי' אלא חזור על הפתחים ואסיקנא בהדיא פלוגתא דרב ור' יוחנן דרב סבר אינו יכול ור' יוחנן סבר יכול וקו"ל רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן:

לא תלקט לעני: סמרינהו רחמנא לא תלקט לעני ולגר ודרשינן סמוכין

לא תלקט אתה לצורך העני : **לדוהי עני על שלו**. עני הראוי ליטול פאה ויש לו שדה הזקירו הכתוב להניח זה פאה: **לעבד**. כנעני: **עשה עמי**. מלאכה ואיני זנך אלא חזור על הפתחים: **דנלא ספקא**. לזון

במעשה ידיה וזריך להוסיף משלו:

ופרכינן **עבד נמי לא ספק** ומשני

עבדא דנהוס כרסיה לא שויא. עבד שאינו שוה לחס אכלו: **למריה למאי מספצי**. הלכך אינו מוסיף משלו אלא יחזור על הפתחים כי מי יכופנו לזונו ולהפסיד שלו. אבל אשה כך התנה עמה בכתובתה ואת תהא יתבא צדימי ומיתונא מנכסי: **שגלה לערי מקלטו**. שהרג בשוגג וגלה: **לשעדרה**. שמעשה ידיו עודפים על מזונותיו: **לא לישקל מיניה**. ויהא ציד העבד שמה יש יוס שלא ימנא להשתכר: **וחי**. ונס אל אחת הערים האל וחי: **כבודה צה מלך**. כל ישראל בני מלכים: **פנימה**. לנועה ואין דרכה ללאת ולסבב צעיר שאינה משם ואין מכירין אותה להציא לה מלאכה צדימה אלא חס כן מסבבת צעיר למנא' מלאכה להשתכר: **וספברא**. צדלאתר ליה עשה עמי קא מיירי: **ועוד מאי שגא שני צלומס**. אפילו בשני שובע כיוון דא"ל עשה עמי הרי הן לו שני צלורת: **לא ספק**. אינו מספיק: **מאן דמרחם אבני הרי אעבדא נמי מרחם**. דשייך צמזמא כהאשה ליה

²וחי ³יעבד ליה חיותא טפי קמ"ל והא מדרקתני סיפא :אבל אשה שגלתה לערי מקלט בעלה חייב במזונותיה מכלל דלא אמר לה דאי אמר לה בעלה אמאי חייב ומדסיפא דלא אמר לה רישא נמי דלא אמר ליה לעולם דאמר ליה יואשה בדלא ספקה והא מדרקתני סיפא ואם אמר לה צאי מעשה ידריך במזונותיך רשאי מכלל דרישא דלא אמר לה ה"ק הוואם מספקת ואמר לה צאי מעשה יריך במזונותיך רשאי מספקת מאי למימרא מהו דתימא ³כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל לימא כתנאי רבן שמעון בן גמליאל אומר יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת או פרנסני או הוציאני לחירות וחכמים אומרים הרשות ביד רבו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר יכול ומר סבר אינו יכול ותיסברא האי או פרנסני או הוציאני לחירות או פרנסני או תן לי מעשה ידי בפרנסתי מיבעי ליה ועוד מאי שגא בשני בצורת אלא הכא במאי עסקינן דאמר לו צא מעשה יריך למזונותיך ובשני בצורת לא ספק רשב"ג סבר יאו פרנסני או הוציאני לחירות * כי היכי דחזו לי אינשי ומרחמין עלי ורבנן סברי מאן דמרחם אבני חרי אעבד נמי רחומי מרחם ת"ש דאמר רב ה"המקדיש ידי עבדו אותו העבד לזה ואוכל ועושה ופורע ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הכא במאי עסקינן במעלה לו מזונות א"ה למאי לזה

במזונותיך ואור"י דס"ד דרגילות הוא שעבד עצמו הולך ועובד את רבו אפילו כשאמר ליה לא מעשה יריך במזונותיך משום הכי בעי למימר ^ח(אע"ג) דלא ⁷ספיק שימחייב במזונות כיוון שמ"מ עובדו ¹¹משום הכי מהדר ליה צלשון זה עבדא דנהוס כריסיה לא שוי כו' ¹ולכהי קאמר לעיל ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך דאפי' מיירי דא"ל לא מעשה יריך במזונותיך מ"מ כיוון שעובדו היה לו להתחייב במזונותיו אי לאו משום דיכול ועוד דסלקא דעתיה דמיירי צלא אמר ליה דומיא דאשה דצדלא ספיק לא שכיח: **מאי שגא צערי בקצ"מ**. פי' אי אמרת צשלמא יכול אשמועינן ערי מקלט דאע"ג דאמר רחמנא וחי עביד ליה חיותא טפי אפי' הכי יכול הרב לומר כו' אבל לענין העדפה לא משמע ליה דמשום וחי מיהוי העדפה ידיה: **במספקת מאי צמימרא** כו'. אי אמרת צשלמא כולה צדספקא תנא סיפא דאמר לה ¹¹לגלוי ארישא דאיירי צלא אמר לה ¹²אבל השתא דמוקמת רישא צדלא ספקא ולא תנא הך סיפא אלא לאשמועינן דצמספקת יכול לומר לה זאי מעשה יריך במזונותיך מאי למימרא דזה אינו שום חידוש: **וְאִמָּר סבר אינו יבוצ'**. והא דקתני או הוציאני לחירות לאו דוקא אלא כלומר שיהיה מעשה ידי לעצמי כמו לצן חורין: **כִּי חִיבֵי דחזו אינשי ומרחמי**. הקשה ה"ר יצחק בן הר"מ דצפרק השולח (לקמן דף ט:): גבי עבד שגשבה ופדאו ישראל אחר שמעינן להו איפכא דקא אמרי רבנן לא ישמעעד לא לרצו ראשון ולא לרצו שני לרצו שני לא דהא לשם צן חורין פרקיה לרצו ראשון לא דלמא מימנעי ולא פרקי ורשב"ג סבר כשם שמתוה לפדות בני חורין כן מתוה לפדות את העבדים ואומר רי"י דרבנן שמעון צ"ג סבר דלענין פדיון פרקי ליה טפי שלא יטמע צין העובדי כוכבים ורבנן סברי דלענין מזונות מרחמי עליה טפי שלא ימות צרעב וגם כל אי יתן לו מעט לחם אבל צפדיון זריך הרצה צידת: **אמָר רב המקדיש ידי עבדו**. גרסינן ולא גרסינן המקדיש עבדו דהתם יא' לחירות כדאמר רב צהשולח (לקמן דף נח:): דליהוי עס קדוש קאמר ¹²וא"ת וכי היכי דמקדיש ידי עבדו אמרינן דהן קדושים למלאכתן הכי נמי כשהקדיש כל עבדו הוה לן למימר שהקדישו למלאכתו פיו לצדורו ידיו למעשהו רגליו להילוכו דבענין זה חשיב הקדש כדאמרינן צסוף פ"ק דנדרים (דף יג:): ואומר רבי יצחק דסברא הוא דלא נתכוין להקדישו למלאכתו לפי שיש חילוק במלאכתו שאין פיו ידיו ורגליו שוין במלאכתן הלכך אית לן למימר דלשחררו נתכוין דהוי הכל צענין אחד ¹³אי נמי י"ל התם כשמקדיש עבדו סתם משמע יותר למיחוי עס קדוש דהא למלאכתו לא קאמר אבל מקדיש ידי עבדו הקדיש מלאכת ידי דלא שייך למימר צענין אחר: ולימא

המביא גמ' פרק ראשון גיטין

יב.

דהתם לא הוי תן כזי ועוד פי' ר"ת דשיחרור עבד הוי כעין מלוה דאמר' צה תן והולך כזי אע"ג דצמתנה לא הוי כזי דשחרור אי לאו דעבד ליה נייח נפשיה לא הוה משחרר ליה משום הכי חשיב כחוב דאמרינן ציה תן כזי ^אומדקדק ר"ת דיש חילוק צין מתנה למלוה

דתינן לקמן (דף יד.) הולך מנה לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו וכן צפקדון חייב צאחריותו ואס צא לחזור אינו חוזר אלמא צחוב הוי הולך כזי וגצי כר"ש הנשיא דהולך לאו כזי וכן צריש השולח (לקמן צג:): אמר שלח מתנה כשלים הגט ^אוהולך לאו כזי וכיון דהולך לאו כזי תן נמי לאו כזי דאי הוי כזי צמתנה כמו גבי מלוה ופקדון אמאי תנן תן דכיון דכבר אשמועינן דאפילו הולך כזי כ"ש תן כזי דאפי' צמתנה הוי כזי ורי"י הציא ראיה מתוספתא ^אפ"א הי"א [דקתני צהדיא תן מנה לפלוני שאני חייב לו או פקדון שיש לו צידי וכן הולך כו' אינו חוזר וחייב צאחריותן תן מנה זה לפלוני תן שטר צמתנה זו לפלוני או הולך כו' רכא לחזור יחזור וזה מנה זו לפלוני התקבל מנה זו לפלוני רכא לחזור לא יחזור אלמא תניא צהדיא דצמתנה לא הוי תן כזי: **דצ"מא לא היא**. דיחויא צעלמא היא דרצ פפא אית ליה

צהדיא תופס לצי"ח צמקוס שחב לאחריס לא קנה (כתובות דף דף ט:): **אלא דבתיב לא תלקט לעני**. וא"ת למ"ד צפי"ק דתמורה (דף ד:): כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני א"כ קנה העני ^בוי"ל דהכא צתר לא תלקט כתיב לעני ולגר תעזוב אותם משמע דלא קני ^גוא"ת ויילף מהכא צעלמא דהנהגי' מניאס לחצירו דלא קנה חצירו וי"ל דהכא סברא הוא שלא זכתה תורה לעני אלא מה שכל אחד מלקט לצורך עצמו ולרצ חסדא דמפרש הכא דטעמייהו דרבנן משום דתופס לצי"ח לא קני איכא למימר דמהכא יליף: **עבד נמי בדלא ספיק**. וא"ת אטו משום דלא ספיק יהא רבו חייב לזונו ולא יוכל לומר לו לא מעשה יריך במזונותיך ועוד קשה הלשון דקאמר עבדא דנהוס כריסיה לא שוי הוה ליה למימר צהדיא דלא מחייב לזונו כיון דאמר ליה לא מעשה יריך

כיון דאמר ליה לא מעשה יריך במזונותיך משום הכי בעי למימר ^ח(אע"ג) דלא ⁷ספיק שימחייב במזונות כיוון שמ"מ עובדו ¹¹משום הכי מהדר ליה צלשון זה עבדא דנהוס כריסיה לא שוי כו' ¹ולכהי קאמר לעיל ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך דאפי' מיירי דא"ל לא מעשה יריך במזונותיך מ"מ כיוון שעובדו היה לו להתחייב במזונותיו אי לאו משום דיכול ועוד דסלקא דעתיה דמיירי צלא אמר ליה דומיא דאשה דצדלא ספיק לא שכיח: **מאי שגא צערי בקצ"מ**. פי' אי אמרת צשלמא יכול אשמועינן ערי מקלט דאע"ג דאמר רחמנא וחי עביד ליה חיותא טפי אפי' הכי יכול הרב לומר כו' אבל לענין העדפה לא משמע ליה דמשום וחי מיהוי העדפה ידיה: **במספקת מאי צמימרא** כו'. אי אמרת צשלמא כולה צדספקא תנא סיפא דאמר לה ¹¹לגלוי ארישא דאיירי צלא אמר לה ¹²אבל השתא דמוקמת רישא צדלא ספקא ולא תנא הך סיפא אלא לאשמועינן דצמספקת יכול לומר לה זאי מעשה יריך במזונותיך מאי למימרא דזה אינו שום חידוש: **וְאִמָּר סבר אינו יבוצ'**. והא דקתני או הוציאני לחירות לאו דוקא אלא כלומר שיהיה מעשה ידי לעצמי כמו לצן חורין: **כִּי חִיבֵי דחזו אינשי ומרחמי**. הקשה ה"ר יצחק בן הר"מ דצפרק השולח (לקמן דף ט:): גבי עבד שגשבה ופדאו ישראל אחר שמעינן להו איפכא דקא אמרי רבנן לא ישמעעד לא לרצו ראשון ולא לרצו שני לרצו שני לא דהא לשם צן חורין פרקיה לרצו ראשון לא דלמא מימנעי ולא פרקי ורשב"ג סבר כשם שמתוה לפדות בני חורין כן מתוה לפדות את העבדים ואומר רי"י דרבנן שמעון צ"ג סבר דלענין פדיון פרקי ליה טפי שלא יטמע צין העובדי כוכבים ורבנן סברי דלענין מזונות מרחמי עליה טפי שלא ימות צרעב וגם כל אי יתן לו מעט לחם אבל צפדיון זריך הרצה צידת: **אמָר רב המקדיש ידי עבדו**. גרסינן ולא גרסינן המקדיש עבדו דהתם יא' לחירות כדאמר רב צהשולח (לקמן דף נח:): דליהוי עס קדוש קאמר ¹²וא"ת וכי היכי דמקדיש ידי עבדו אמרינן דהן קדושים למלאכתן הכי נמי כשהקדיש כל עבדו הוה לן למימר שהקדישו למלאכתו פיו לצדורו ידיו למעשהו רגליו להילוכו דבענין זה חשיב הקדש כדאמרינן צסוף פ"ק דנדרים (דף יג:): ואומר רבי יצחק דסברא הוא דלא נתכוין להקדישו למלאכתו לפי שיש חילוק במלאכתו שאין פיו ידיו ורגליו שוין במלאכתן הלכך אית לן למימר דלשחררו נתכוין דהוי הכל צענין אחד ¹³אי נמי י"ל התם כשמקדיש עבדו סתם משמע יותר למיחוי עס קדוש דהא למלאכתו לא קאמר אבל מקדיש ידי עבדו הקדיש מלאכת ידי דלא שייך למימר צענין אחר: ולימא

עא א מיי' פי"ט מהל' עבדים הל' ז סגנו עשין פב טו"ש"ע י"ד סימן רסו סעיף כ וסעיף כא:
עב ב ג ד ה מיי' פי"ז מהל' רחל ושומרת נפש הל' ב סגנו עשין פה:
עב ד ז מיי' שס טו"ש"ע י"ד סימן רסו סעיף כ צהגה"ה:
עד ח מיי' פי"ז מהל' ערכין הל' יט:

גליון הש"ס

^{[גב' בי היכי דחזו לי אינשי ויבחרמינו: ע' צ"ק ד' פח ע"א מדה' דמכית:}

מוסף רש"י

שייך לעמוד קודם. אס רצה. העגל לחזור בשניהם. קודם שנתנו השלים, יחזור. קסבר ר' מאיר הפסד וחוב לן לאומן ששלחו לכן ואין חפץ לאדם אלא צפניו, כלומר אין אדם נעשה שלח ליהוה נספר על דין, אלא אם כן עשאו הוא שלח דהיינו כצפניו, ויבנן פליגי עליה דר"מ צמנ"י ואמרי שצשחרור איט יכול לחזור משמטנר ליד זס, ואע"פ שלא עשאו העבד שלח, משום דקסברי זכות הוא לעבד שיוא' מתחת רבו לחירות וכן לו לא שאלס בצפניו, דלגן סהדי דניחא ליה דניחוי האי שלחו לסבי (דעיל ט). ואין חביון לו אלא בפניו. אין אדם יכול ליעשות שלחו שלח מדעתו דכבר שהוא חונה או הפסד (קדושין כב.) דאין אדם נעשה שלח לחצירו שלא מדעתו להפסיקו, אבל להירוחו אגן סהדי דניחא ליה לפיכך זכין ואין חפין (וחזיון פב) דכר שהוא לעמוד קריו חונה (כתובות י. ובעי"ז כתובות פד.) לא קנה. כדאמר בכתובות (שס) דלאו כל כמיניה להיות קופין מאליו ומצ לאלו, מתאמר שלא עשאו אותו הנושה שלח לתפוס (ב"מ י. ובעי"ז כתובות פד.) מי שיליקט את הפאה. אדם צעלמא שאינו בעל שדה, דאי צבעל שדה לא אמר ר"א זכה, דליכא למימר מינו דזכי נפשיה, דאפילו הוא עני מוחזר הוא שאל ללקט פאה וגו', ומשמע לא תלקט את שולחנא לעני (קלא'): לא תלקט לעני, להאזיר עני על שולח (ב"מ ט). ע"כ עמחוד קודם להזהיר לעני על שלו. לא תלקט לעני ולגר ומסיר לעני (וחזיון קלא').